
GUIDE PRATIQUE — ARBITRAGE & CONTRATS INTERNATIONAUX

Mondial 2030 : 5 points à sécuriser dans vos contrats

Grands chantiers, partenariats, marchés internationaux : ce que tout investisseur et tout juriste d'affaires devraient verrouiller avant la signature — quand le litige se réglera par l'arbitrage, pas devant le juge.

POURQUOI CE GUIDE

Sur un contrat international, le litige se prépare à la signature

Les chantiers et partenariats liés au Mondial 2030 vont générer des contrats à forte dimension internationale : groupements d'entreprises, sous-traitance transfrontalière, financements et fournisseurs étrangers. Sur ce type d'opérations, un différend ne se règle presque jamais devant le tribunal de commerce classique : il se tranche par l'arbitrage, selon des règles que les parties ont — ou n'ont pas — anticipées dans le contrat.

Le problème le plus fréquent n'est pas l'absence de clause d'arbitrage, mais une clause rédigée à la hâte, ambiguë sur le siège, la loi applicable ou la langue de la procédure. Le jour du litige, ces imprécisions coûtent des mois et des sommes considérables. La sécurité juridique se construit en amont, dans la rédaction, pas une fois le conflit né.

Ce guide réunit les cinq points qu'un investisseur ou un juriste d'affaires devrait verrouiller avant de signer un contrat exposé à l'arbitrage international. Il ne remplace pas l'analyse d'un avocat sur votre opération précise, mais il vous donne les bons réflexes pour repérer ce qui mérite une vigilance particulière.

LA CHECKLIST

Cinq points à verrouiller avant de signer

01 La clause compromissoire et le choix de l'arbitrage

La clause compromissoire est celle par laquelle les parties conviennent de soumettre leurs litiges à l'arbitrage plutôt qu'aux tribunaux étatiques. Sur un contrat international, c'est elle qui détermine l'ensemble du règlement des conflits à venir. Une clause absente, incomplète ou contradictoire (clause dite pathologique) peut rendre la procédure inefficace, voire ouvrir une bataille préalable sur la compétence elle-même.

Vérifiez que la clause désigne clairement le caractère arbitral du règlement, le règlement d'arbitrage applicable (institutionnel ou ad hoc) et l'institution le cas échéant. Une clause précise dès la signature vous épargne un contentieux sur la compétence avant même d'aborder le fond.

Le réflexe Neybras — Méfiez-vous des clauses qui mentionnent à la fois l'arbitrage et la compétence d'un tribunal étatique : cette contradiction est l'une des premières causes de blocage. Une clause doit trancher, pas cumuler.

02 Le siège de l'arbitrage et la loi applicable

Le siège de l'arbitrage n'est pas un simple lieu géographique : il détermine la loi qui encadre la procédure, les juridictions compétentes pour soutenir ou contrôler l'arbitrage, et les conditions d'annulation de la sentence. La loi applicable au fond du contrat, elle, peut être distincte du siège. Confondre ou négliger ces deux choix expose à de mauvaises surprises.

Identifiez précisément le siège retenu et la loi applicable au fond, et assurez-vous qu'ils sont cohérents avec la nature de votre opération. Un siège choisi dans un État reconnaissant et faisant exécuter les sentences arbitrales (Convention de New York) est un facteur de sécurité déterminant.

Le réflexe Neybras — Le Maroc est partie à la Convention de New York sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères. Vérifiez que votre cocontractant relève lui aussi d'un État signataire : c'est ce qui conditionne l'exécution effective d'une sentence en votre faveur.

03 La langue et les règles de procédure

La langue de l'arbitrage commande le coût et la fluidité de toute la procédure : traductions de pièces, audition des témoins, rédaction des mémoires. Sur un contrat impliquant des parties marocaines et étrangères, ce point est souvent réglé trop tard. De même, le choix entre un arbitre unique et un tribunal de trois arbitres pèse directement sur le budget et les délais.

Fixez la langue de la procédure dans la clause, et dimensionnez le nombre d'arbitres au regard de l'enjeu réel du contrat. Trois arbitres pour un litige modeste alourdissent inutilement le coût ; un arbitre unique sur un dossier majeur peut au contraire inquiéter.

Le réflexe Neybras — Rapportez le coût prévisible de l'arbitrage à la valeur du contrat avant de signer. Une procédure arbitrale internationale a un coût d'entrée élevé : sur les petits montants, elle peut être plus dissuasive que protectrice.

04 La répartition des responsabilités dans les groupements

Les grands chantiers se réalisent rarement seul : groupements momentanés d'entreprises, co-traitance, sous-traitance en cascade. La question décisive est de savoir qui répond de quoi, et selon quel régime — solidaire ou conjoint. Une responsabilité solidaire mal mesurée peut vous exposer aux défaillances d'un partenaire que vous ne maîtrisez pas.

Lisez précisément le régime de responsabilité au sein du groupement et les clauses de garantie entre partenaires. Identifiez si vous pouvez être appelé à répondre de l'intégralité d'un manquement collectif, et négociez les recours internes en conséquence.

Le réflexe Neybras — Dans un groupement solidaire, le maître d'ouvrage peut se retourner contre n'importe quel membre pour le tout. Sécurisez par écrit vos recours contre vos partenaires avant le démarrage, pas une fois la défaillance survenue.

05 L'exécution et la reconnaissance de la sentence

Obtenir une sentence arbitrale favorable ne sert à rien si elle ne peut pas être exécutée là où se trouvent les actifs de votre adversaire. La phase d'exequatur — la reconnaissance et l'exécution de la sentence par les juridictions de l'État concerné — est l'aboutissement réel de toute la procédure, et celui que l'on anticipe le moins.

Avant de signer, identifiez où se situent les actifs de votre cocontractant et vérifiez que l'État concerné reconnaît et exécute les sentences arbitrales. Une sentence inexécutable est une victoire de papier.

Le réflexe Neybras — Anticipez l'exécution dès la rédaction du contrat, pas à la fin du litige. La vraie question n'est pas seulement de gagner l'arbitrage, mais de pouvoir en recouvrer le bénéfice.

Vous accompagner au-delà de la checklist

Neybras Magazine publie les analyses d'experts reconnus — avocats, professeurs de droit, conseils — sur le droit des affaires, l'arbitrage et l'investissement au Maroc et en Afrique francophone.

Pour recevoir nos prochaines analyses directement par e-mail, abonnez-vous à notre newsletter sur neybras-magazine.com.

Contact rédaction : redaction@neybras-magazine.com

Avertissement : ce document a une valeur strictement informative et pédagogique. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l'analyse d'un avocat sur votre situation particulière. Le droit de l'arbitrage au Maroc est encadré notamment par la loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, et par les conventions internationales applicables, qui priment sur toute généralité. Avant toute décision, faites valider votre contrat par un professionnel du droit.